

1501483-13.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... das testemunhas, que confirmam o tráfico, mas pelas mensagens trocadas pelo réu, que demonstram profundo envolvimento com o tráfico.

NA BOLSA DO RÉU LUCAS, FOI ENCONTRADA QUANTIA CONSIDERÁVEL DE NOTAS TROCADAS, proveniente do tráfico.

Além disso, o réu LUCAS CONFIRMA a posse das drogas, apesar de negar o tráfico. Nega, também, que conhecia o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501483-13.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501483-13.2020.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RIJO OLIVEIRA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

LUCAS RIJO OLIVEIRA DOS SANTOS e JOSÉ MARCOS DA SILVA SANTOS foram denunciados pelo Ministério Público por infração aos arts. 33 e 35, da Lei 11343/06, porque associaram-se para praticar reiteradamente o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e foram surpreendidos trazendo consigo e vendendo os entorpecentes descritos na denúncia.

Os réus foram citados e apresentaram resposta.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

As partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público requer a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa requer a absolvição.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

Afasto a preliminar de nulidade, por não vislumbrar vício no flagrante, que pode ser realizado por qualquer do povo.

Em decisão recente, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO reconheceu a validade do flagrante efetuado pela guarda municipal, ao julgar apelação contra sentença proferida nesta vara:

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DO FLAGRANTE – INVESTID DEFLAGRADA POR GUARDA MUNICIPAL – AFRONTA À CARTA DA REPÚBLICA INEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP – AÇÃO DEFLAGRADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSERIDA NO PODER CONSTITUCIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE BENS MATERIAIS E IMATERIAIS EM PROL DO CIDADÃO OUTORGADA À GUARDA MUNICIPAL, NO ART. 144, § 8º, DA CF, DEPARANDO-SE CASUALMENTE COM UM CRIME PERMANENTE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGITIMAMENTE DEFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA. No ponto, está dentre as atribuições da Guarda Municipal o poder de fiscalizar, sempre em prol do cidadão e, se no exercício desta atribuição, deparar-se com crime permanente, no caso, o tráfico de entorpecente, há flagrante delito e a captura é lícita, ocorrendo sob a forma admitida pelo art. 301 do Código de Processo Penal, sendo lícita a investida para garantia da ordem pública e cumprimento da legislação, numa atribuição estendível a qualquer do povo. Anota-se que a proteção inserta no § 8º do art. 144 da CF, abrange segurança da sociedade, tanto da população fixa, quanto da flutuante, protegendo, resguardando, garantindo, a dignidade da pessoa humana, os direitos coletivos e individuais, sempre dentro da legalidade, desta forma servindo como molas propulsoras para garantia e manutenção da paz social. Por proteção, entende-se toda espécie de assistência ou auxílio, prestado às coisas ou às pessoas, a fim de que se resguardem contra males que lhe possam advir (SILVA, De Plácido, Vocabulário Jurídico, 4ª ed., vol. III, Forense, p. 1249). APELAÇÃO CRIMINAL nº 1502012-32.2020.8.26.054) Comarca: CAJAMAR - (Processo nº 1502012-32.2020.8.26.0544) Juízo de Origem: 2ª Vara Judicial Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelos autos de exibição e apreensão dos entorpecentes e pelo laudo pericial.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

A autoria está comprovada com a juntada do auto de prisão em Flagrante.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento, a variedade da droga e o DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, INCLUSIVE DE UMA DELAS QUE CONFIRMOU TER ADQUIRIDO DROGA DOS RÉUS, evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

Assim sendo, a palavra dos guardas deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição.

Os depoimentos seguros e coesos merecem toda a credibilidade, porque não estão impedidos de prestar depoimentos relacionados com as suas atividades funcionais e quando o fazem, prestam compromisso podendo ser processados por falso testemunho. Não é crível que os guardas aduziram falsa incriminação a título de prejudicar,

gratuitamente, os réus, até porque não foi apontado qualquer motivo concreto para levantar suspeição.

OS RÉUS FORAM PRESOS EM FLAGRANTE, JUNTOS, EM PONTO DE TRÁFICO, conforme depoimento das testemunhas de acusação, que confirmou, inclusive, que um ADOLESCENTE ESTAVA NO LOCAL E AFIRMOU QUE ADQUIRIU A DROGA DIRETAMENTE DOS RÉUS, PELO VALOR DE R\$5,00; REFERIDA QUANTIA FOI APREENDIDA NO BOLSO DE UM DOS RÉUS.

Portanto, o depoimento da testemunha, que confirmou em juízo ter adquirido a droga dos réus é suficiente para a condenação.

A autoria está amplamente confirmada, não só pelos depoimentos das testemunhas, que confirmam o tráfico, mas pelas mensagens trocadas pelo réu, que demonstram profundo envolvimento com o tráfico.

NA BOLSA DO RÉU LUCAS, FOI ENCONTRADA QUANTIA CONSIDERÁVEL DE NOTAS TROCADAS, proveniente do tráfico.

Além disso, o réu LUCAS CONFIRMA a posse das drogas, apesar de negar o tráfico. Nega, também, que conhecia o réu JOSE, o que foi desmentido pelas testemunhas.

O réu JOSÉ MARCOS CONFIRMA QUE GRITOU "MOIO, MOIO" COM A CHEGADA DOS GUARDAS, expressão típica do tráfico de drogas, para avisar o comparsa da chegada dos referidos guardas, o que reforça, também, o VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE AMBOS na prática do comércio ilícito.

Finalmente, não fosse pelo depoimento das testemunhas, o tráfico e associação entre ambos seria comprovado, sem dúvida, PELAS MENSAGENS ENCONTRADAS NO CELULAR DO RÉU LUCAS.

As conversas encontradas no celular de indicam que o réu está envolvido diretamente na venda de drogas há muito tempo.

Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é seguro, coeso, demonstrando que os réus realmente agiram conforme descrito na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização dos réus e macular a certeza da demonstração de suas condutas ilícitas pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e art. 35, da Lei 11.343/07.

Entendo que, na hipótese dos autos, restou plenamente demonstrado o ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo, além da vontade de associar-se distinta da vontade necessária à prática do crime visado.

A situação descrita nos autos está longe de caracterizar mera coautoria, ocasional ou transitória, para afastar a configuração do crime de associação para o tráfico.

A ligação estabelecida entre os réus foi assentada com o exato objetivo de associação, de forma ao menos estável, para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

O depoimento dos Guardas confirma a função desempenhada por JOSÉ MARCOS, visando comunicar seu comparsa sobre a aproximação dos agentes públicos. ADEMAIS, LUCAS tentou empreender fuga JUSTAMENTE após ser comunicado por JOSÉ MARCOS da aproximação dos guardas, o que demonstra o vínculo associativo.

Passo à dosimetria da pena.

O art. 42 da Lei 11343/06 dispõe que, na fixação da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base em 1/6, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack".

Neste sentido: "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.0306).

Assim, o Poder Judiciário não pode ficar indiferente ao elevado potencial nocivo da droga. Portanto, seguindo o critério do art. 42 da Lei 11343/06, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Incabível o reconhecimento da redução prevista no §4 do art. 33 da Lei de Drogas, que não se mostra viável na medida em que se cuide de associação para a prática do tráfico e profundo envolvimento dos réus com a prática do comércio ilícito.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei): "A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República...A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais (Apelação Criminal nº 0010848-02.2010.8.26.0453, 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL).

Portanto, demonstrado nos autos que os réus estavam associados para praticar habitualmente o tráfico, causando sério comprometimento à ordem pública, incabível a aplicação do benefício. Conforme já mencionado, o benefício deve se restringir aos fornecedores ocasionais, que não denotam hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, ao contrário do que ocorreu na hipótese dos autos.

A aplicação do benefício implicaria em sensação de impunidade, em razão do grave crime praticado e grande repercussão na pequena cidade.

O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a minorante prevista no parágrafo 4 não é cabível para o réu condenado também por associação ao tráfico, em julgamento de recurso interposto contra sentença deste Magistrado: "Pelos mesmos motivos, inadmissível seria a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quanto menos seu cálculo no patamar máximo, levando em conta, ademais, a grande quantidade de droga apreendida, o tráfico cometido em

associação de pessoas, que bem demonstram que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa e integravam organização voltada para tal crime" (Apelação Criminal nº 0001066-55.2011.8.26.0058).

No entanto, a distância entre a escola e o local dos fatos não autoriza a aplicação da causa de aumento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus LUCAS RIJO OLIVEIRA DOS SANTOS e JOSÉ MARCOS DA SILVA SANTOS às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, por infração ao art. 35, do mesmo diploma legal, em regime inicialmente fechado.

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, ficam os réus LUCAS RIJO OLIVEIRA DOS SANTOS e JOSÉ MARCOS DA SILVA SANTOS condenados 'a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1399 dias-multa, na forma especificada.
O regime inicial é o fechado, em razão da pena aplicada e também do envolvimento dos réus, associados já há algum tempo, com o comércio ilícito.

Os réus foram beneficiados com a liberdade provisória e poderão apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão.

PRIC

Cajamar, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA